REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Roberto Ghiron, in funzione di Giudice Unico di primo grado, V Sezione Civile del Tribunale di Roma, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 37134/19 Ruolo Generale Contenzioso

TRA

Parte_1

elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv Raffaele Losardo che lo rappresenta e difende con procura in atti

ATTORE

E

Controparte_1

elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. Marlis Molinari che lo rappresenta e difende con procura in atti

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

Con citazione notificata l'attore esponeva quanto segue: 1- di essere comproprietario, per una quota pari ad un quarto, con il proprio fratello *Controparte_1*, comproprietario per una quota pari a tre quarti, dell'immobile sito in Roma via Fogazzaro 31, 2- che detto immobile era rimasto nell'esclusivo godimento del proprio fratello sin dalla morte della madre di entrambi (sopraggiunta il 4-6-2015), 3- che aveva più volte chiesto senza esito al convenuto di renderlo partecipe dei frutti percepiti (segnatamente di un importo mensile a titolo di affitto), 4- che aveva fatto stimare il valore locatizio dell'immobile che era risultato pari ad €920,70 donde il valore locatizio della propria quota era pari ad €230,00 mensili e, 5- che aveva diritto di ripetere la somma di €10350,00 pari alla quota parte del canone mensile dovuta dal 4-6-2015 (data del decesso di *Persona_1* ad oggi nonché di vedersi riconoscere il diritto di godere dell'immobile mediante turnazione con il convenuto. Ciò premesso chiedeva che, accertata la sua qualità di comproprietario con il convenuto, per una quota di un quarto, dell'immobile in Roma via Fogazzaro 31, il proprio fratello fosse condannato, quale occupante esclusivo dell'immobile, a corrispondergli la sua quota parte dei frutti mensili pari ad 1/4 del valore locatizio dell'immobile (complessivamente pari ad €920,70 al

mese) con decorrenza dal 4-6-2015 ad oggi per un importo pari ad €10350,00 nonché la quota parte dei frutti mensili che si matureranno nel corso del giudizio. Chiedeva inoltre che fosse dichiarato il suo diritto alla turnazione nell'uso e godimento del bene in ragione di tre mesi in favore di esso attore e dei restanti nove mesi (o altra accertando) in favore del convenuto stabilendo i periodi dell'anno di rispettivo documento.

Si costituiva il convenuto rilevando preliminarmente il mancato esperimento del tentativo di mediazione ex dlvo 28/10 e la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di *Persona_2* il quale, escluso dalla successione, 'potrebbe' chiedere la divisione dell'immobile o il riconoscimento di una quota del bene. Nel merito affermava che la sede nella quale avanzare la domanda sarebbe dovuto essere il giudizio di divisione ereditaria con l'esame di tutti i cespiti considerato che l'attore è comproprietario di altro bene dove 'vive con la moglie e la figlia' così che (con riguardo alla richiesta turnazione) 'sembra irrealistico che l'attore abbandoni per tre mesi l'anno moglie e figlia per trasferirsi in un immobile per la sola soddisfazione di fruire di un ulteriore immobile'. Ciò premesso chiedeva che, stralciata la corrispondenza riservata, fosse sospeso il giudizio fino all'esito della mediazione e che fosse disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di *Persona_3* residente in Romania. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda volta a conseguire l'utilizzo turnario dell'immobile e la rideterminazione, previa consulenza che accerti il valore locativo dell'immobile, del canone per l'appartamento con riferimento alla quota di un quarto di proprietà dell'attore. Con vittoria di spese da distrarre.

All'esito del giudizio le parti precisavano le conclusioni come in atti e, all'udienza a trattazione scritta del 10-11-2021, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc.

Le preliminari eccezioni di parte convenuta non colgono nel segno. Quanto alla prima considerato che non si controverte in materia di 'diritti reali' (la comproprietà e la misura dei diritti non sono oggetto di controversia) ma di obbligazione e segnatamente in tema di diritto di ricevere la quota parte dei frutti ricavabili da un bene in comproprietà donde non si applica il dlvo 28/10. In ogni caso il convenuto non ha tempestivamente eccepito l'improcedibilità dell'avversa domanda nei termini e nelle forme previste dall'art. 5 comma 1 bis del dlvo 28/10 (in comparsa ha solo chiesto 'una sospensione del giudizio fino all'esito della mediazione' e non la declaratoria di improcedibilità dell'avversa domanda).

Quanto alla richiesta di chiamare (a cura del giudice?) un terzo in giudizio, posto che non viene prospettata l'esistenza di un 'diritto' sul bene in capo al predetto ma solo di un potenziale interesse (quale ipotetico erede pretermesso) che non si assume neanche essere stato coltivato.

La prima delle domande avanzate dall'attore merita positivo scrutinio.

E' innanzitutto pacifico, perché non contestato, che le parti sono comproprietarie (per le quote indicate dall'attore in citazione) dell'immobile sito in Roma, via Fogazzaro 31. E' inoltre incontestato che solo il convenuto occupa il bene e che nulla corrisponde alla controparte.

Pertanto l'attore ha diritto di percepire gli eventuali frutti dell'immobile pro quota (art. 1101 comma 2 cc). Se, come nel caso in esame il bene comune non sia utilizzato conformemente a quanto previsto dall'art. 1102 cc, ha diritto di ripetere dal comunista, che utilizzi il bene in via esclusiva, la sua quota parte dei frutti del bene non goduto.

Parte convenuta non ha contestato (inidonee all'uopo sono le generiche affermazioni al riguardo in comparsa) la quantificazione del valore locatizio dell'immobile come operata dall'attore né ha contestato l'epoca di maturazione del diritto indicata da controparte. Non ha avanzato alcuna istanza istruttoria e non ha depositato nessuna memoria ex art. 183 cpc donde la domanda di ripetizione dei frutti come proposta dall'attore deve essere accolta considerato che il predetto ha versato in atti una (non contestata, con l'indicazione di dati alternativi che legittimassero il ricorso ad una ctu) perizia di stima che, basandosi sui dati catastali rilevabili dalle visure prodotte, sulle dimensioni dell'immobile ed applicando il metodo di stima comparatorio tenuto anche conto dei prezzi di mercato in zona e delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell *Organizzazione_1* 2018, ha motivato la conclusione alla quale è pervenuto attribuendo al canone mensile dell'immobile un valore pari ad €920,70.

In conclusione il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma pari ad €10350,00 con gli interessi legali dalla domanda al saldo a titolo della quota parte dei frutti dell'immobile non goduti dal 4-6-2015 alla data della proposizione del presente giudizio nonché al pagamento, per epoca successiva, della somma mensile di €320,00 pari alla quota parte del canone dovuta fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.

Deve invece essere dichiarata inammissibile l'ulteriore domanda. Ed invero se, come nel caso in esame, i comproprietari non approvano una delibera che determini le modalità di turnazione e di esercizio del diritto in conformità con quanto previsto dall'art. 1102 cc devono ricorrere allo strumento di cui all'art. 1105 comma 4 cc ed agire quindi in sede camerale. Non è invero consentito all'A.G. di sostituirsi alla volontà dei comproprietari nelle determinazioni inerenti la gestione dei beni comuni se non mediante il ricorso a detto strumento che mette capo ad un provvedimento non di natura contenziosa e non suscettibile di passare in giudicato.

La fondatezza di solo alcuni dei capi di domanda legittima ex art. 92 cpc la compensazione delle spese di lite per un terzo. Con la conseguente condanna del convenuto a corrispondere, a controparte, i restanti due terzi.

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda o eccezione disattesa o dichiarata inammissibile, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma pari ad €10350,00 con gli interessi legali dalla domanda al saldo a titolo di quota parte dei frutti dell'immobile non goduti dal 4-6-2015 alla data di proposizione del presente giudizio nonché al pagamento, per epoca successiva (alla data di proposizione della domanda), della somma mensile di €320,00 pari alla quota parte del canone dovuta fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Con gli interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.

Condanna il convenuto alla refusione, in favore dell'attore, dei due terzi delle spese di lite, che liquida, già in tale misura, in complessivi €2400,00 di cui €200,00 per spese vive comprensive del contributo unificato ed €2200,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali. Spese per il resto compensate.

Roma 9.2.2021

Il Giudice
Dott. Roberto Ghiron